

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3102/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

กรมสรรพากร

นางสาวสุรางค์ ปัญญโรจน์ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 318

ป.รษฎากร มาตรา 40 (8), มาตรา 50 (5) (ข), มาตรา 52 วรรคสอง

โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามคำพิพากษา มีสิทธิคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้กันเงินจากการขายทอดตลาดไว้เป็นค่าภาษีเงินได้

เงินรายได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) และผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ตามมาตรา 50(5)(ข) และนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนตามมาตรา 52 วรรค 2 เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินตามสัญญาขายทอดตลาดและมอบเงินที่ผู้ซื้อมีหน้าที่หักไว้เป็นภาษีแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย เงินจำนวนดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้ที่ผู้ซื้อจะต้องนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมถือไม่ได้ว่าเป็นเงินรายได้สุทธิที่ได้จากการขายทอดตลาดที่จะนำไปจ่ายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ไม่มีสิทธิขอรับเงินจำนวนดังกล่าว.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์หากไม่ชำระหรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินรวม 10 โฉนดของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำนองไว้กับโจทก์ออกขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายในคดีแล้วยอมจ่ายเงินแก่โจทก์ 932,216 บาท 82 สตางค์และกันเงิน 23,870 บาท 18 สตางค์ไว้เป็นค่าภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

โจทก์ยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดที่ดินรวม 10 โฉนดได้เงิน 646,500 บาท เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และเรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อไว้แล้วรวม 4 โฉนดเป็นเงิน 10,091 บาท 20 สตางค์และที่เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บภาษีรวม 4 โฉนดและที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รวม 2 โฉนดจำนวนเงินค่าภาษีที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้เรียกเก็บถือว่าเป็นภาษีอากรค้างจ่ายเจ้าพนักงานบังคับคดีจะคิดหักจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไม่ได้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีเจ้าพนักงานที่ดินชอบที่จะเรียกเก็บภาษีจากผู้ซื้อทรัพย์ในขณะจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ขอให้สั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่กันไว้เป็นค่าภาษีจำนวน 23,870 บาท 18 สตางค์แก่โจทก์

กรมสรรพากรผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจำหน่ายทรัพย์สินของจำเลยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดยอมเป็นเงินได้ของจำเลยซึ่งจำเลยมีหน้าที่ชำระค่าภาษีเงินได้จำนวนดังกล่าวและเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการจำหน่ายทรัพย์แทนจำเลยและผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งโดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งแทนเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนเงิน 23,870 บาท 18
สตางค์แก่โจทก์

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์ หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 รวม 10 โฉนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2525 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดที่ 12643, 12648, 12651, 12652 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีได้เงินจากการขายทอดตลาด 366,500 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2525 ได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดที่ 12644, 12645, 12647, 12649, 12650 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีได้เงินจากการขายทอดตลาด 646,500 บาท ผู้ซื้อหักภาษีนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนไปแล้วคือที่ดินโฉนดที่ 12646 ภาษีเงินได้ 2,302 บาท 72 สตางค์ โฉนดที่ 12647 ภาษีเงินได้ 2,475 บาท 20 สตางค์ โฉนดที่ 12649 ภาษีเงินได้ 2,737 บาท 28 สตางค์ และโฉนดที่ 12650 ภาษีเงินได้ 2,576 บาท รวมภาษีเงินได้ที่นำส่งแล้วเป็นเงิน 10,091 บาท 20 สตางค์ ภาษีเงินได้ที่ผู้ซื้อยังมีได้นำส่งในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคือที่ดินโฉนดที่ 12643 ภาษีเงินได้ 2,278 บาท โฉนดที่ 12648 ภาษีเงินได้ 2,229 บาท โฉนดที่ 12651 ภาษีเงินได้ 2,229 บาท และโฉนดที่ 12652 ภาษีเงินได้ 2,241 บาท รวมภาษีเงินได้ที่ยังมีได้นำส่งเป็นเงิน 8,977 บาท และที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคือที่ดินโฉนดที่ 12644

ภาษีเงินได้ 2,474 บาท 49 สตางค์ โฉนดที่ 12645 ภาษีเงินได้ 2,327 บาท 49 สตางค์ รวมเป็นเงิน 4,801 บาท 98 สตางค์ ปราบกฏตามบัญชีรับจ่ายครั้งที่ 3 ของเจ้าพนักงานบังคับคดีรวมภาษีเงินได้เป็นเงิน 23,870 บาท 18 สตางค์ ที่ผู้ร้องฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้กับเงินจากการขายทอดตลาดไว้เป็นค่าภาษีเงินได้และคำคัดค้านของโจทก์เคลือบคลุมนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามคำพิพากษา โจทก์มีสิทธิคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้กับเงินจากการขายทอดตลาดไว้เป็นค่าภาษีเงินได้และคำร้องของโจทก์ได้กล่าวโดยแจ้งชัดแล้วว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีสิทธิกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดจำนวนดังกล่าวไว้เป็นค่าภาษีเงินได้ คำร้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม

ผู้ร้องฎีกาว่า จำเลยเป็นผู้มีเงินได้จากการขายทอดตลาดผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ จากการขายทอดตลาดเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้นำส่งเจ้าพนักงานประเมินเมื่อผู้ซื้อได้ชำระไว้กับเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีสิทธิกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเป็นค่าภาษีเพื่อนำส่งต่อเจ้าพนักงานประเมินแทนผู้ซื้อได้นั้น เห็นว่าเงินได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวล รัษฎากรมาตรา 40(8) และผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ตามมาตรา 50 (5) (ข) และนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนตามมาตรา 52 วรรค 2 เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินตาม สัญญาขายทอดตลาดและมอบเงินที่ผู้ซื้อมีหน้าที่หักไว้เป็นภาษีแก่เจ้าพนักงานบังคับ คดีด้วยและปรากฏว่าได้นำส่งในขณะที่มีการจดทะเบียนไปแล้ว 4 โฉนดเป็นเงิน 10,091 บาท 20 สตางค์ แต่อีก 4 โฉนดมิได้นำส่งในขณะที่มีการจดทะเบียนเป็นเงิน 8,977 บาท ยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอีก 2 โฉนดเป็นเงิน 4,801 บาท 98 สตางค์ เงินจำนวนดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้ที่ผู้ซื้อจะต้องนำส่งต่อพนักงานเจ้า หน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ถือไม่ได้ว่าเป็นเงินรายได้สุทธิที่ได้จากการ

ขายทอดตลาดที่จะนำไปจ่ายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะขอรับเงินจำนวนดังกล่าว

พิพากษากลับยกคำร้องของโจทก์ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>